

Mandatsnotiz

Mandant: Moritz Rieken, geboren am 16.03.1978, Tischlermeister in Lüneburg. Erblasser: Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946, verstorben am 18.05.2026. Weitere Beteiligte: Alva Rieken, geboren am 12.09.1981, Schwester des Mandanten, eingesetzte Alleinerbin.

Familienlage

Helmut Rieken war verwitwet. Ehefrau Marianne Rieken verstarb 2018. Die Kinder Moritz und Alva sind die einzigen Abkömmlinge. Das Verhältnis zwischen Vater und Moritz verschlechterte sich nach der Übertragung des Resthofs auf Alva im Jahr 2019. Moritz erhielt damals 35.000,00 EUR "für den Werkstattumbau", ohne schriftlichen Vertrag.

Anlass

Alva übersandte am 12.06.2026 ein kurzes Schreiben: "Vater hat mich als Alleinerbin eingesetzt. Für dich ist nichts vorgesehen, weil du deinen Teil schon bekommen hast." Ein Testament in Kopie lag bei. Ein Nachlassverzeichnis wurde nicht beigelegt.

Vermutete Vermögensbewegungen

1. Resthof in Kirchgellersen, Übertragung 2019.
2. Baugrundstück Bardowick, Übertragung 2021.
3. Baugrundstück Reppenstedt, Verkauf durch Alva 2023.
4. Depot bei NordBank, unklarer Abfluss 2024.
5. Pflegeleistungen der Alva von 2022 bis 2026.

Ziel

Moritz will nicht den Hof zurück. Er will wissen, ob sein Pflichtteil und ein Ergänzungsanspruch bestehen und ob die 35.000,00 EUR auf seinen Anspruch anzurechnen sind.

Testament und vorläufiger Nachlass

Testament vom 17.11.2022

Eigenhändig geschrieben, Ort: Kirchgellersen.

Ich, Helmut Rieken, setze meine Tochter Alva Rieken zu meiner Alleinerbin ein. Mein Sohn Moritz Rieken soll nichts erhalten, weil er bereits zu Lebzeiten unterstützt wurde und den Kontakt abgebrochen hat. Alva hat sich um Haus, Hof und meine Gesundheit gekümmert.

Kirchgellersen, 17. November 2022 Helmut Rieken

Vorläufiger Nachlass laut Alva

Gegenstand	Wertangabe Alva
Girokonto NordBank	18.420,00 EUR
alter VW Caddy	2.800,00 EUR
Hausrat	3.000,00 EUR
Beerdigungskosten	-8.900,00 EUR
Pflege- und Haushaltsausgleich Alva	-42.000,00 EUR

Alva meint, der Nachlass sei "praktisch null". Sie legt keine Kontoauszüge vor und keine Belege für den Pflegeausgleich. Der Mandant hält die Wertangaben für unvollständig, weil der Vater bis 2024 Dividenden und Pachtzahlungen erhielt.

Auskunftslücken

- Kein notarielles Nachlassverzeichnis.
- Keine Grundbuchauszüge.
- Keine Verträge über Übertragungen 2019 und 2021 vollständig.
- Keine Bewertung des Wohnrechts.
- Keine Kontoauszüge der letzten zehn Jahre.
- Keine Belege zur angeblichen Pflegevergütung.

Auszug Übertragungsvertrag Resthof

Notar Dr. Hannes Wilkens, Lüneburg, Urkundenrolle 811/2019 Vertrag vom 22.08.2019

Beteiligte

Übergeber: Helmut Rieken, Kirchgellersen. Übernehmerin: Alva Rieken, Lüneburg.

Übertragener Grundbesitz

Resthof Kirchgellersen, Flurstück 18/7, Wohnhaus, Scheune, 2,4 ha Wiese, alter Obstgarten. Im Grundbuch waren keine Grundpfandrechte eingetragen. Der Vertrag nennt einen "steuerlichen Wert" von 410.000,00 EUR. Ein Verkehrswertgutachten lag nicht vor.

Gegenleistungen und Vorbehalte

Alva übernimmt die Verpflichtung, den Übergeber im Alter zu unterstützen, Einkäufe zu erledigen und Arztfahrten zu organisieren. Eine bezifferte Pflegevergütung wird nicht vereinbart.

Helmut Rieken behält sich ein lebenslanges Wohnrecht an der Erdgeschosswohnung vor. Er darf die Obstwiese weiter nutzen und Pachtzahlungen aus der Scheune bis zu seinem Tod behalten. Für den Fall groben Undanks, Insolvenz der Übernehmerin oder Verkaufs ohne Zustimmung wird ein Rückforderungsrecht vereinbart.

Streitvermerk

Der Vertrag nennt die Übergabe "vorweggenommene Erbfolge". Moritz meint, die vorbehaltenen Nutzungen zeigen, dass die wirtschaftliche Ausgliederung nie vollständig vollzogen wurde. Alva meint, die Pflege und die Übernahme der Instandhaltung seien echte Gegenleistung.

Immobilienwerte und Depotbewegungen

Maklereinschätzung Resthof 2026

Maklerbüro Bockelmann, Lüneburg, Kurzeinschätzung vom 20.06.2026:

Der Resthof Kirchgellersen wäre bei freier Veräußerung im Juni 2026 voraussichtlich zwischen 740.000,00 EUR und 820.000,00 EUR erzielbar. Werttreiber sind Baulandnähe, Scheune und große Gartenfläche. Wertmindernd wirken Sanierungsstau Dach, Elektrik und Heizung.

Baugrundstück Bardowick

Übertragung laut Grundbuch am 14.04.2021 von Helmut Rieken auf Alva Rieken. Kaufpreis nicht ersichtlich. Alva verkaufte 2023 eine Teilfläche für 228.000,00 EUR. Moritz vermutet, dass der Vater kein Geld erhielt.

Depot NordBank

Alte Steuerbescheinigung 2023 zeigt Kapitalerträge aus einem Depot auf Helmut Rieken in Höhe von 9.840,00 EUR. Im Nachlassverzeichnis fehlt ein Depot. Kontoauszüge Januar bis April 2026 zeigen keine Depotabrechnungen.

Streitige Bewertung

Die Berechnung braucht mehrere Wertstufen:

1. Aktiver Nachlass am Todestag.
2. Wert der Schenkungen im Zeitpunkt der Zuwendung.
3. Wert im Zeitpunkt des Erbfalls, falls niedriger.
4. Abzug echter Gegenleistungen.
5. Behandlung vorbehaltener Rechte und Nutzungen.

Auskunfts- und Wertermittlungsverlangen

Absender: Moritz Rieken, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst Empfängerin: Alva Rieken
Datum: 04.07.2026

Sehr geehrte Frau Rieken,

namens und in Vollmacht von Herrn Moritz Rieken mache ich Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche nach dem Tod von Herrn Helmut Rieken geltend.

Bitte erteilen Sie bis zum 25.07.2026 Auskunft über den Bestand des Nachlasses durch Vorlage eines geordneten Nachlassverzeichnisses. Das Verzeichnis muss Aktiva, Passiva, lebzeitige Zuwendungen und pflichtteilsrelevante Vorgänge enthalten.

Insbesondere bitten wir um:

1. vollständige Grundbuchauszüge zum Resthof Kirchgellersen und den Grundstücken Bardowick und Reppenstedt,
2. notarielle Verträge 2019 und 2021 vollständig,
3. Konto- und Depotauszüge der letzten zehn Jahre,
4. Belege zu Pflegeleistungen, Instandhaltung und behaupteten Gegenleistungen,
5. Wertermittlung des Resthofs und der Baugrundstücke,
6. Angaben zu dem Betrag von 35.000,00 EUR an Herrn Moritz Rieken.

Die bislang pauschale Mitteilung, der Nachlass sei wirtschaftlich verbraucht, genügt nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Svenja Kalkhorst

Entwurf Stufenklage

Kläger

Moritz Rieken gegen Alva Rieken als Alleinerbin nach Helmut Rieken.

Anträge erste Stufe

Die Beklagte wird verurteilt,

1. Auskunft über den Bestand des Nachlasses des am 18.05.2026 verstorbenen Helmut Rieken durch Vorlage eines geordneten Nachlassverzeichnisses zu erteilen,
2. Auskunft über sämtliche lebzeitigen unentgeltlichen und teilentgeltlichen Zuwendungen des Erblassers in den letzten zehn Jahren vor dem Erbfall zu erteilen,
3. Wertermittlung zum Resthof Kirchgellersen und zu den Grundstücken Bardowick und Reppenstedt durch ein Verkehrswertgutachten zu ermöglichen,
4. Konto- und Depotauszüge der letzten zehn Jahre vorzulegen, soweit sie pflichtteilerhebliche Vorgänge betreffen.

Spätere Stufen

Nach Auskunft und Wertermittlung soll Zahlung des Pflichtteils und Pflichtteilsergänzungsanspruchs beantragt werden. Die genaue Höhe bleibt vorbehalten.

Begründungskern

Der Kläger ist als Sohn pflichtteilsberechtigt und durch Testament enterbt. Die bisherigen Angaben der Beklagten sind unvollständig. Es bestehen konkrete Anhaltspunkte für pflichtteilerhebliche Zuwendungen, insbesondere Übertragung des Resthofs, Übertragung von Baugrundstücken und ungeklärte Depotabflüsse.

Datei: 06_berechnungspfad_pflichtteil.csv

position	wert_min	wert_max	streitpunkt	beleg
aktivnachlass_giro_hausrat	24220.00	24220.00	weitere Konten fehlen	Alva Schreiben
beerdigungskosten	-8900.00	-8900.00	grundsatzlich abzugsfaehig	Rechnung fehlt
pflegeausgleich_alva	0.00	-42000.00	Anspruch und Hoehe bestritten	keine Belege
resthof_schenkung_2019	410000.00	820000.00	Wert und Vorbehaltsrechte	Notarvertrag Makler
baugrundstueck_2021	228000.00	260000.00	Kaufpreis an Vater unklar	Grundbuch Verkauf
depot_abfluss_2024	0.00	180000.00	Depotbestand ungeklaert	Steuerbescheinigung
zahlung_moritz_35000	-35000.00	-35000.00	Anrechnung streitig	handschriftlicher Vermerk
pflichtteilsquote	0.25	0.25	zwei Kinder kein Ehegatte	Stammbaum